

Der Terrorist und das deutsche Asylrecht Wer hochkriminell ist, verwirkt sein Aufenthaltsrecht. Doch Rückführungen sind nicht einfach. In Berlin wehrt sich ein

Der Terrorist und das deutsche Asylrecht; Wer hochkriminell ist, verwirkt sein Aufenthaltsrecht. Doch Rückführungen sind nicht einfach. In Berlin wehrt sich ein IS-Straftäter seit Monaten gegen seine Abschiebung

Welt am Sonntag

4. Juni 2023

Copyright 2023 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 6; Ausg. 23

Length: 1467 words

Byline: Alexander Dinger

Ulrich Kraetzer

Body

Der rote Pullover lässt den Jungen harmlos erscheinen. Dann aber beschimpft er den neben ihm stehenden Mann im weißen Gewand als "Hundesohn". Er spuckt ihm ins Gesicht. Er sagt ihm, dass er nun hingerichtet werde. So geschieht es. Eine weitere Person exekutiert den Mann im weißen Gewand mit mehreren Schüssen in den Hinterkopf. Der Mann fällt um. Er liegt in einer Blutlache.

Die Hinrichtung durch die Schergen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ereignete sich im Oktober 2014. Sie ist in einem Propagandavideo dokumentiert. Das Opfer: ein Oberst der irakischen Armee. Der Junge mit dem roten Pullover: ein damals erst 15 Jahre alter Iraker, der kurz nach der Exekution nach Deutschland fuhr - und als Flüchtling anerkannt wurde. Das Berliner Kammergericht verurteilte ihn im Juni 2021 wegen Beihilfe zum Mord, Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen und der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ginge es nach den zuständigen Behörden, hätte Abbas R., so der Name des Jungen mit dem roten Pullover, die Bundesrepublik längst wieder verlassen müssen. Doch das Abschiebungsverfahren zieht sich in die Länge - und der mittlerweile 24-Jährige ist immer noch in Deutschland. WELT AM SONNTAG hat den Fall von Abbas R. rekonstruiert. Wer die diversen Gerichtsurteile sichtet, kann daraus vor allem eine Erkenntnis ziehen: Die Fachsprache des Asyl- und Aufenthaltsrechts meint nicht immer, was die meisten Menschen darunter verstehen. Eine "Ausweisung" bedeutet nicht, dass eine Person das Land tatsächlich verlassen muss. Eine "Abschiebung" ist hinfällig - wenn sie durch ein "Abschiebungsverbot" kassiert wird.

Aber der Reihe nach: Abbas R., seine Eltern und Geschwister kamen im Jahr 2015 nach Deutschland. Die Familie gab an, vor dem Bürgerkrieg im Irak geflohen zu sein. Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BAMF) erkannte die Familienmitglieder im April 2016 als Flüchtlinge an. Die Familie wählte sich in Sicherheit - doch sie

Der Terrorist und das deutsche Asylrecht Wer hochkriminell ist, verwirkt sein Aufenthaltsrecht. Doch Rückführungen sind nicht einfach. In Berlin wehrt sich ein

war es nicht. Denn schon bald meldeten sich Exil-Iraker, die angaben, Abbas R. und seinen Vater wiedererkannt zu haben: Es seien die Männer aus dem Hinrichtungsvideo. Der Generalbundesanwalt ermittelte. Abbas R. kam, zunächst wegen des Verdachts des Drogenhandels, in Untersuchungshaft.

Auch das BAMF reagierte. Im April 2018 widerrief das Amt die Anerkennung als Flüchtling. Im Januar 2019 verfügte die zuständige Berliner Behörde die "Ausweisung". Unmittelbare Konsequenzen hatte das nicht. Denn zeitgleich mit dem Widerruf der Flüchtlingsanerkennung stellte das BAMF ein "Abschiebungsverbot" fest. Es bestehe das Risiko, dass Abbas R. im Irak gefoltert oder zum Tode verurteilt werde. Eine Rückführung sei unzulässig. Die Folge: Die Behörde, die gerade erst die "Ausweisung" von Abbas R. verfügt hatte, erteilte ihm nun eine "Duldung".

Abschiebungsverbote sind angesichts der desaströsen Menschenrechtslage in vielen Herkunftsländern nicht selten. Im vergangenen Jahr waren es laut BAMF gut 30.000. Gemessen an allen Asylentscheidungen waren das rund 13 Prozent. Das Abschiebungsverbot für Abbas R. kam also nicht überraschend. In den Sicherheitsbehörden sorgte die Entscheidung dennoch für Entsetzen. Denn der Iraker galt nicht nur als Terrorist - sondern auch als notorischer Gewalttäter.

Bereits gut einen Monat nach seiner Einreise im Jahr 2015 erwischte die Polizei Abbas R. einer internen Gefährdungsbewertung zufolge bei Ladendiebstählen. Die weiteren Erkenntnisse bis zur Inhaftierung im September 2017 haben die Ermittler in einer Tabelle aufgelistet. Sie erstreckt sich über zweieinhalb DIN-A4-Seiten und umfasst 28 Strafanzeigen. Mal bedrohte Abbas R. demnach einen Jugendlichen mit einem Messer. Dann maltratierte er sein Opfer mutmaßlich mit Pfefferspray und soll ihm gesagt haben: "Du weißt, wir kommen aus Mossul. Und du weißt, wozu wir fähig sind." Als das Opfer auf dem Boden lag, soll Abbas R. mit weiteren Mittätern auf ihn eingetreten haben.

In der Untersuchungshaft, in die Abbas R. wegen Drogenvorwürfen kam, wurden laut Vermerk mindestens 228 weitere Meldungen über ein Fehlverhalten erfasst. Im Fazit der Gefahrenprognose heißt es: Abbas R. könne im Fall einer Entlassung "schwere und schwerste Straftaten, letztendlich bis hin zu einem terroristischen Anschlag begehen". Es bestehe eine "mindestens hinreichende, wenn nicht erhebliche Gefahr für die innere und auch äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland".

Ein nach Behördeneinschätzung unbelehrbarer Straftäter und Terrorist soll abgeschoben werden - doch angesichts drohender Folterungen oder anderer Gründe bleibt die Rückführung aus: Der Fall des Abbas R. ist kein Einzelfall. In der Bundesrepublik leben derzeit mehr als 600 "vollziehbar ausreisepflichtige" Personen, die als "Gefährder" oder als "relevante Personen" eingestuft wurden. Die Zahl der Abschiebungen islamistischer Gefährder wirkt im Vergleich dazu bescheiden. Laut Bundesinnenministerium wurden im vergangenen Jahr insgesamt 25 Personen aus dem islamistischen Spektrum zurückgeführt. Neun dieser Personen seien als "Gefährder" und drei Personen als sogenannte relevante Personen eingestuft gewesen.

Im Fall von Abbas R. schaltete sich angesichts der Brisanz des Falls sogar das Auswärtige Amt ein. Die Diplomaten rangen den irakischen Offiziellen die Zusicherung ab, Abbas R. menschenrechtskonform zu behandeln. Folter und Todesstrafe kämen nicht in Betracht, erklärten die Iraker.

Das BAMF zeigte sich überzeugt. Im Dezember 2019 nahm die Behörde das Abschiebungsverbot wieder zurück. Die Abschiebung schien nun wieder möglich. Doch es sollte anders kommen. Denn Abbas R. klagte gegen die Entscheidung - und im Januar 2020 gab das Berliner Verwaltungsgericht ihm recht. Der Grund: Die "Verbalnote" des Irak sei nicht ausreichend. Gegen Abbas R. liege im Irak ein Haftbefehl vor. Die Anwendung der Todesstrafe sei "nicht auszuschließen". Die Folge: Das Abschiebungsverbot erlangte wieder Gültigkeit.

Mark Höfler, der Rechtsbeistand von Abbas R., findet das richtig. Das irakische Staatswesen sei von Willkür geprägt. Die Zusicherung, seinem Mandanten drohe weder Folter noch Todesstrafe, sei nichts wert. Sein Klient lebe aus Furcht vor der Abschiebung "in Todesangst". Die Prognosen zur angeblichen Gefährlichkeit seines Klienten stützten sich vor allem auf das Urteil des Kammergerichts, sagt Höfler. Dieses Urteil sei aber nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof müsse noch über die Revision entscheiden. "Ob mein Mandant tatsächlich die

Der Terrorist und das deutsche Asylrecht Wer hochkriminell ist, verwirkt sein Aufenthaltsrecht. Doch Rückführungen sind nicht einfach. In Berlin wehrt sich ein

ihm vorgeworfene Tat begangen hat, ist sehr streitig", sagt Höfler. Abbas R. wolle in Deutschland in Frieden und Freiheit leben. "Er möchte arbeiten gehen, eine Freundin haben, ausgehen und das Leben genießen."

Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres zeigte sich von derlei Argumenten unbeeindruckt - und zog alle Register. Trotz des gerichtlich verhängten Abschiebungsverbotes ordnete die Behörde am 15. März dieses Jahres die sofortige Abschiebung an. Die Verwaltung berief sich auf einen Passus des Aufenthaltsgesetzes. Dieser wird zwar nur selten genutzt. Er zeigt aber, dass das deutsche Asylrecht - anders als oft angenommen - durchaus ein scharfes Schwert sein kann. Denn laut Paragraph 58a des Aufenthaltsgesetzes kann ein Ausländer auch ohne die sonst üblichen Prozeduren abgeschoben werden - bei einer "besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr".

Abbas R. versuchte, auch gegen diese Entscheidung vorzugehen - diesmal ohne Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht wies seinen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vor rund zwei Wochen als unbegründet zurück. Das öffentliche Interesse an einer sofortigen Rückführung sei gewichtiger als das Interesse von Abbas R., bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Klage in Deutschland bleiben zu dürfen. An der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsanordnung gebe es "keine ernstlichen Zweifel".

Rund fünf Jahre, nachdem das BAMF ihm den Flüchtlingsstatus aberkannte und gut vier Jahre nach seiner "Ausweisung" soll Abbas R. somit tatsächlich abgeschoben werden. Im Umfeld der Berliner Innenverwaltung heißt es, die Rückführung in den Irak könne bald vollzogen werden.

Muss Abbas R. Deutschland nun tatsächlich verlassen? Rechtsanwalt Höfler lässt durchblicken, dass er mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht einverstanden ist. An seinem Mandanten solle offenbar ein Exempel statuiert werden, sagt Höfler. Er erwäge, seinem Mandanten zu raten, gegen den Beschluss Verfassungsbeschwerde zu erheben: beim Bundesverfassungsgericht.

Sollte es so kommen, und sollte das Gericht die Klage annehmen, wäre das Abschiebungsverfahren doch nicht beendet. Abbas R. würde in Abschiebehaft bleiben. Bis das Verfahren wirklich beendet ist. Wann immer das ist.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Vor dem Berliner Kammergericht musste sich Abbas R. (l., hinter der Zeitung) wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verantworten

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: GERICHTSURTEILE (90%); TERRORISMUS (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); VERURTEILUNGEN (89%); MORD (77%); SCHIESSEREIEN (77%); TODESSTRAFE (77%); TÖTUNGSDELIKTE (77%); VERBRECHEN

Der Terrorist und das deutsche Asylrecht Wer hochkriminell ist, verwirkt sein Aufenthaltsrecht. Doch Rückführungen sind nicht einfach. In Berlin wehrt sich ein

GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT (77%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (76%); KRIEGSVERBRECHEN (76%); MENSCHENRECHTE (76%); NEGATIVE NACHRICHTEN (76%); TERRORORGANISATIONEN (76%); JUSTIZMINISTERIEN (75%); STAATSANWÄLTE (75%); TOD & STERBEN (75%); VERBRECHEN (75%); BEWILLIGUNGEN (74%); BÜRGERKRIEG (70%); DROGENKRIMINALITÄT (70%); RECHTSANWÄLTE (69%); DROGENHANDEL (68%)

Industry: STAATSANWÄLTE (75%); RECHTSANWÄLTE (69%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (93%); DEUTSCHLAND (90%); IRAK (90%)

Load-Date: June 4, 2023

End of Document